Estratégia Concursos

Aula 15

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Administrativo

Autor:

Equipe Túlio Lages, Tulio Lages

15 de Dezembro de 2022

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Responsabilidade Civil do Estado - CE 3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Introdução 1

Questões Inéditas 1

Gabarito/Questões Comentadas 9

Referências Bibliográficas 30

INTRODUÇÃO

Olá!

Este simulado contempla questões inéditas sobre:

Responsabilidade Civil do Estado

Pronto para testar seu conhecimento?!

QUESTÕES INÉDITAS

Evolução e Teorias

1) Podemos dizer que a responsabilidade civil é a obrigação de reparar os danos lesivos a terceiros, seja de natureza patrimonial ou moral.

2) Conforme a Teoria da não responsabilização do Estado, ocorrida durante o período dos regimes absolutistas, apesar de haver a reparação dos danos que os agentes do Estado causavam, o Estado não era responsabilizado justificando-se que ações injustas eram necessárias para garantir a ordem no país.

3) A responsabilidade do Estado pode ser contratual ou extracontratual.

4) Na teoria da culpa administrativa, a responsabilidade estatal seria do tipo objetiva.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5) Na Teoria civilista, o Estado não era responsabilizado por atos de império, e sim, pelos atos de gestão, pois quando pratica atos de gestão, o Estado está em condições de igualdade perante o particular.

6) Quando há culpa exclusiva da vítima, a responsabilidade do Estado prevista na CF/88 é parcialmente afastada.

7) A Teoria da culpa civil surge após a Teoria civilista, e trata da necessidade de comprovação de dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia) na conduta do agente estatal para a responsabilização do Estado.

8) A responsabilidade civil do Estado prevista na Constituição Federal alcança apenas as pessoas de direito público.

9) As empresas estatais exploradoras de atividade econômica, via de regra, são alcançadas pela responsabilidade do Estado.

10) Mesmo em caso de dolo do agente público responsável, não é afastada a responsabilidade estatal.

11) Na teoria da culpa administrativa, a culpa é do serviço e não do agente, por isso que a responsabilidade do Estado independe da culpa subjetiva do agente.

12) A teoria do risco administrativo, basta a relação entre o comportamento estatal e o dano sofrido pelo administrado para que surja a responsabilidade civil do Estado. Nesta teoria, independe se a vítima concorreu com o dano.

13) A teoria da culpa do serviço estipula a responsabilização do Estado independentemente de qualquer culpa do agente, e é aplicado nas seguintes hipóteses: o serviço não existiu ou não funcionou, quando deveria funcionar; o serviço funcionou mal; ou o serviço atrasou.

14) São requisitos para a responsabilidade do Estado (conforme teoria do risco administrativo): dano, conduta administrativa e nexo causal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

15) A teoria do risco integral obriga o Estado a reparar todo e qualquer dano, independentemente se houver culpa ou dolo da vítima.

16) Suponha que, durante manifestação da população contra o governador de determinada unidade da federação, realizada na praça pública onde fica a sede do governo estadual, o policiamento foi acionado e, durante as intervenções, efetuou o disparo de armas de fogo, atingindo fatalmente um cidadão. Nesse contexto, é correto afirmar que a família do indivíduo falecido, caso tenha interesse, deve, após a identificação do agente que efetuou o disparo letal, ajuizar ação de indenização por danos morais ou materiais em face do agente público, cuja responsabilidade é objetiva.

Responsabilidade por Omissão

17) Na teoria do risco administrativo, a responsabilidade estatal é do tipo objetiva, não havendo de se falar em excludentes de ilicitude.

18) No caso de omissão do Estado, como regra, cabe ao pretenso lesado provar culpa do Poder Público.

19) Como regra, é possível a responsabilização civil estatal por atos legislativos.

20) A responsabilidade civil objetiva do Estado, conforme prevista na Constituição Federal, não alcança todos os órgãos e entidades da Administração direta e indireta.

21) Na culpa exclusiva da vítima, a responsabilidade do Estado é parcialmente afastada.

Caso fortuito e força maior

22) A teoria do risco administrativo admite algumas hipóteses de exclusão da responsabilidade civil do Estado, sendo uma delas as hipóteses de caso fortuito ou força maior.

23) Quando houver a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a responsabilidade civil do Estado poderá ser reduzida.

24) Uma grande enchente que ocorre anualmente em épocas de chuvas na cidade de Santo Inácio não pode ser considerada um caso de força maior, não havendo assim, excludente da responsabilidade do Estado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

25) O caso fortuito ou força maior exclui a responsabilidade objetiva e subjetiva do Estado.

26) A responsabilidade do Estado em consequência de fenômenos da natureza é sempre do tipo subjetiva.

Danos decorrentes de obra pública

27) Uma concessionária que explora rodovia estadual, no decorrer da execução das obras de duplicação da rodovia, acabou por não executar adequadamente as contenções das encostas. Em decorrência de uma tempestade 2 (dois) dias após o início das obras, houve um grande deslizamento de terra de uma encosta, possibilitando a ocorrência de acidentes entre os veículos que trafegavam pelo local no momento. Diante dessa situação, e considerando o que trata a Constituição Federal, a concessionária estadual responde, objetivamente, pelos danos causados, comprovado o nexo de causalidade com o ato dos representantes daquela empresa, que não executaram adequadamente as obras necessárias para evitar o incorrido.

Responsabilidade por atos legislativos e jurisdicionais

28) Os atos da Administração Pública estão sujeitos a controle externo e interno. É correto afirmar que o Poder Judiciário exerce o controle interno da Administração Pública, podendo analisar tanto o mérito quanto a forma do ato administrativo.

29) Os atos da Administração Pública estão sujeitos a controle externo e interno. É correto afirmar que o Poder Judiciário exerce o controle externo da Administração Pública, podendo decidir sobre a legalidade do ato administrativo, mas não sobre o seu mérito – juízo de conveniência e oportunidade.

30) É correto afirmar que o Poder Judiciário exerce o controle externo da Administração Pública, analisando o mérito, mas não a legalidade do ato administrativo.

31) É finalidade do controle interno avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

32) É finalidade do controle interno comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

33) É finalidade do controle interno apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional e apreciar as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Executivo, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar do seu recebimento.

34) Não constitui uma finalidade do controle interno exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.

35) Em regra, o Estado não responde civilmente pela atividade legislativa, uma vez que esta se insere no legítimo poder de império. Quando ocorrer atividade legislativa dentro dos parâmetros normais, ainda que traga obrigações ou restrinja direitos, não há que se falar em dever do Estado em indenizar.

36) Há três hipóteses onde o Estado poderá ser responsabilizado civilmente pelo exercício da atividade legislativa, são elas: edição de lei inconstitucional, edição de leis de efeitos abstratos e omissão legislativa.

37) É ilícito criar leis desconformes com a Constituição, motivo pelo qual o Estado poderá ser responsabilizado pela edição de leis inconstitucionais que gerarem prejuízos a terceiros.

38) A omissão legislativa ocorre nos casos em que a Constituição fixa prazo para edição de uma norma e está não é feita.

39) Não há que se falar em responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional onde ocorre condutas dolosas praticadas pelo juiz que causem prejuízo à parte ou a terceiros.

40) Ao contrário das leis de efeitos abstratos, as leis de efeitos concretos aplicam-se a destinatários certos, atingindo diretamente a órbita individual de pessoas definidas, situação análoga aos atos administrativos.

41) A Constituição Federal reconhece como direito individual, a indenização para o condenado por erro judiciário ou que ficar preso além do tempo fixado na sentença.

42) Cabe indenização por prisões temporárias ou preventivas determinadas em regular processo criminal, quando ao final do processo, o réu for absolvido.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

43) Quando o magistrado, dolosamente ou mediante fraude, causar prejuízos à parte ou a terceiros, ou ainda quando recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte, será ele responsabilizado de forma objetiva.

44) Em caso de suicídio de um detento, a responsabilidade do Estado é subjetiva.

45) É possível que o Estado seja responsabilizado por danos causados a particulares decorrentes de lei declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário.

46) Apesar não estar expressamente prevista na Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado por danos nucleares é objetiva e independe da existência de culpa.

47) No caso de omissão estatal, sua responsabilidade é subjetiva, bastando que haja nexo causal entre o dano e a omissão do Estado.

48) Não se admite a responsabilização civil do Estado por ato cometido pelo Poder Judiciário no exercício de sua função típica.

Ações de reparação de dano e regressiva

49) Segundo entendimento do STF, a ação de reparação de dano deve ser movida pelo particular em desfavor da Administração, e não do agente público que causou o dano, que poderá figurar com litisconsórcio passivo.

50) A legitimidade para ajuizar a ação regressiva é imprescritível e transmite-se aos herdeiros do agente público causador do dano, até o limite do patrimônio transferido.

51) Conforme previsto na Lei nº 9.494/97, a ação de reparação contra a Administração se sujeita ao prazo de prescrição de 3 (três) anos.

52) As empresas estatais exploradoras de atividade econômica não estão abrangidas pela responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da CF/88.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

53) Somente haverá o direito de regresso do Estado caso se comprove o dolo específico na conduta do agente público.

54) É irrelevante a licitude ou ilicitude do ato lesivo para configurar a responsabilidade civil do Estado. Ainda que, em regra, os danos indenizáveis sejam derivados de condutas contrárias ao ordenamento jurídico, há situações em que a administração pública atua em conformidade com o direito e, ainda assim, deverá indenizar o particular.

55) Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil objetiva do Estado alcança todas as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado que integrem a administração pública, inclusive os delegatários de serviço público, relativamente a usuários e não usuários do serviço.

56) É incorreto dizer que pela teoria da culpa do serviço, eventual falha é imputada pessoalmente ao funcionário culpado, isentando o Estado da responsabilidade pelo dano causado.

57) Na teoria da culpa administrativa, a responsabilidade estatal é do tipo objetiva e ocorre quando há nexo de causalidade entre a ação do agente público e o dano, podendo ser afastada em determinadas situações.

58) A teoria que impera atualmente no direito administrativo para a responsabilidade civil do Estado é a do risco integral, segundo a qual a comprovação do ato, do dano e do nexo causal é suficiente para determinar a condenação do Estado. Entretanto, tal teoria reconhece a existência de excludentes ao dever de indenizar.

59) Se houver eventual morte da vítima, em consequência de atropelamento ocasionado pelo motorista da prefeitura que dirigia o caminhão de coleta de lixo, a indenização deverá cobrir os custos de sepultamento, bem como a prestação alimentícia devida pela a quem o falecido devia, durante o período apurado de expectativa de vida.

60) A indenização de terceiro lesado pelo Estado pode ocorrer de forma amigável ou por meio de ação judicial movida pelo terceiro prejudicado contra o agente público que gerou a lesão.

61) O valor da reparação do dano causado a terceiro pelo Estado deve abranger o que a vítima efetivamente perdeu e o que gastou para obter o ressarcimento, inclusive lucros cessantes.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

62) O Estado, diante de sua responsabilidade objetiva, não poderá mover seu direito de regresso contra o agente causador de dano nos casos de dolo ou culpa.

63) O direito de regresso movido pelo Estado contra o servidor poderá ser exercido independentemente do resultado da ação de reparação do dano causado movido por terceiro lesado contra o Estado.

Responsabilidade administrativa, civil e penal do agente público

64) A responsabilidade objetiva da Administração pode ser afastada sob alegação de ocorrência de caso fortuito ou força maior.

65) Havendo culpa exclusiva da vítima, ficará excluída a responsabilidade do Estado.

66) O Estado não será civilmente responsável pelos danos causados por seus agentes sempre que estes estiverem amparados por causa excludente de ilicitude penal.

67) Mesmo nos casos em que houver dano causado por funcionário público putativo, o Estado responderá civilmente perante particulares de boa-fé.

68) As empresas prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável exclusivamente no caso de dolo.

69) A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos abrange os danos morais e materiais.

70) É objetiva a responsabilidade do agente público em exercício que, por ato doloso, cause danos a terceiros.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. C	2. E	3. C	4. E	5. C
6. E	7. C	8. E	9. E	10. C
11. C	12. E	13. C	14. C	15. C
16. E	17. E	18. C	19. E	20. C
21. E	22. C	23. E	24. C	25. E
26. C	27. C	28. E	29. C	30. E
31. C	32. C	33. E	34. E	35. C
36. E	37. C	38. C	39. E	40. C
41. C	42. E	43. E	44. E	45. C
46. E	47. C	48. E	49. E	50. C
51. E	52. C	53. E	54. C	55. E
56. C	57. E	58. E	59. C	60. E
61. C	62. E	63. E	64. C	65. C
66. E	67. C	68. E	69. C	70. E

QUESTÕES COMENTADAS

Evolução e Teorias

1) Podemos dizer que a responsabilidade civil é a obrigação de reparar os danos lesivos a terceiros, seja de natureza patrimonial ou moral.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta,** pois, quando se fala em responsabilidade, quer-se dizer que alguém deverá responder por algo que fez ou deixou de fazer. A responsabilidade, no Direito, representa a possibilidade de alguém responder por algum dano que causou.

2) Conforme a Teoria da não responsabilização do Estado, ocorrida durante o período dos regimes absolutistas, apesar de haver a reparação dos danos que os agentes do Estado causavam, o Estado não era responsabilizado justificando-se que ações injustas eram necessárias para garantir a ordem no país.

Comentários:

A questão está **errada,** pois, na teoria da não responsabilização do Estado (em períodos absolutistas), a autoridade do monarca era incontestável e, consequentemente, as ações do rei ou de seus auxiliares não eram cabíveis de qualquer ônus (responsabilidade ou de reparar o dano causado). O ponto central desta teoria era de que o rei não cometia erros.

3) A responsabilidade do Estado pode ser contratual ou extracontratual.

Comentários:

A questão está **correta,** pois, quando falamos de responsabilidade civil do Estado assumida por contrato, estamos falando de vínculo contratual que o Estado possui com terceiros (ex: contrato administrativo decorrente de licitação). Já a responsabilidade civil do Estado assumida de forma extracontratual decorre de uma obrigação jurídica que o Estado possui de reparar danos morais e patrimoniais causados a terceiros por seus agentes, ou seja, não há um contrato firmado entre o acusador do dano e o terceiro lesado.

4) Na teoria da culpa administrativa, a responsabilidade estatal seria do tipo objetiva.

Comentários:

A questão está **errada,** pois, na culpa administrativa, a responsabilidade estatal seria do tipo subjetiva e ocorre quando constatada culpa do Estado (não do agente público!) nos casos de falta, atraso ou má qualidade do serviço.

5) Na Teoria civilista, o Estado não era responsabilizado por atos de império, e sim, pelos atos de gestão, pois quando pratica atos de gestão, o Estado está em condições de igualdade perante o particular.

Comentários:

A questão está **correta**. Cabe ressaltar que a teoria civilista surgiu com base no direito privado onde o Estado é equiparado ao indivíduo, sendo obrigado a indenizar os danos causados a terceiros nas mesmas hipóteses em que os indivíduos também seriam (regras do Direito Civil).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6) Quando há culpa exclusiva da vítima, a responsabilidade do Estado prevista na CF/88 é parcialmente afastada.

Comentários:

A questão está **errada,** pois, na culpa exclusiva da vítima, a responsabilidade do Estado é integralmente afastada, já na culpa concorrente da vítima será parcialmente afastada.

7) A Teoria da culpa civil surge após a Teoria civilista, e trata da necessidade de comprovação de dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia) na conduta do agente estatal para a responsabilização do Estado.

Comentários:

A questão está **correta,** pois, na teoria da culpa civil (ou teoria da responsabilidade subjetiva), a responsabilização do Estado, isto é, o dever de indenizar danos causados a terceiros, depende da comprovação de dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia), cabendo ao particular prejudicado o ônus de comprovar a existências desses elementos subjetivos.

8) A responsabilidade civil do Estado prevista na Constituição Federal alcança apenas as pessoas de direito público.

Comentários:

A questão está **errada,** pois, a responsabilidade civil extracontratual do Estado prevista na CF/88 alcança a pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público, inclusive as delegatárias de serviço público.

9) As empresas estatais exploradoras de atividade econômica, via de regra, são alcançadas pela responsabilidade do Estado.

Comentários:

A questão está **errada,** pois as empresas estatais exploradoras de atividade econômica não estão abrangidas pela responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da CF/88, sendo sua responsabilidade subjetiva, na modalidade culpa comum. Perceba que, para o dispositivo constitucional mencionado, o que importa é que sejam pessoas jurídicas "prestadoras de serviços públicos".

> *Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo*

10) Mesmo em caso de dolo do agente público responsável, não é afastada a responsabilidade estatal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

A questão está **correta,** pois a responsabilidade estatal prevista na CF/88 não é afastada em caso de dolo ou culpa do responsável, mas, nesse caso, é assegurada à Administração o direito de regresso contra ele. Na ação regressiva, cabe à Administração provar que o responsável agiu com dolo ou culpa (a responsabilidade do agente é subjetiva, na modalidade culpa comum).

> *Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

11) Na teoria da culpa administrativa, a culpa é do serviço e não do agente, por isso que a responsabilidade do Estado independe da culpa subjetiva do agente.

Comentários:

A questão está **correta,** pois a teoria da culpa administrativa, também conhecida como culpa do serviço ou culpa anônima é a primeira teoria publicista, representando a transição entre a doutrina subjetiva da culpa civil e a responsabilidade objetiva adotada atualmente na maioria dos países ocidentais.

12) A teoria do risco administrativo, basta a relação entre o comportamento estatal e o dano sofrido pelo administrado para que surja a responsabilidade civil do Estado. Nesta teoria, independe se a vítima concorreu com o dano.

Comentários:

A questão está **errada,** pois a responsabilidade civil do Estado decorrente da relação entre o comportamento estatal e o dano sofrido pelo administrado é afetada nos casos em que o particular concorre com o dano, ao contrário do que afirma o item. Ou seja, o Estado poderá eximir-se da reparação se comprovar culpa exclusiva do particular. Poderá ainda ter o dever de reparação atenuado, desde que comprove a culpa concorrente do terceiro afetado. Em qualquer caso, o ônus da prova caberá à Administração.

13) A teoria da culpa do serviço estipula a responsabilização do Estado independentemente de qualquer culpa do agente, e é aplicado nas seguintes hipóteses: o serviço não existiu ou não funcionou, quando deveria funcionar; o serviço funcionou mal; ou o serviço atrasou.

Comentários:

A questão está **correta** e descreve a teoria da culpa do serviço.

14) São requisitos para a responsabilidade do Estado (conforme teoria do risco administrativo): dano, conduta administrativa e nexo causal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

A questão está **correta** e trata da responsabilidade do Estado.

15) A teoria do risco integral obriga o Estado a reparar todo e qualquer dano, independentemente se houver culpa ou dolo da vítima.

Comentários:

A questão está **correta** e de acordo com a teoria do risco integral, o Estado tem o dever de indenizar todo e qualquer dano suportado pelos terceiros, ainda que resulte de culpa ou dolo da vítima. Dessa forma, o fato de a vítima ter contribuído ou não para o dano não representa nenhum tipo de excludente ou atenuante de responsabilidade.

16) Suponha que, durante manifestação da população contra o governador de determinada unidade da federação, realizada na praça pública onde fica a sede do governo estadual, o policiamento foi acionado e, durante as intervenções, efetuou o disparo de armas de fogo, atingindo fatalmente um cidadão. Nesse contexto, é correto afirmar que a família do indivíduo falecido, caso tenha interesse, deve, após a identificação do agente que efetuou o disparo letal, ajuizar ação de indenização por danos morais ou materiais em face do agente público, cuja responsabilidade é objetiva.

Comentários:

A questão está **errada,** pois a ação de reparação por danos morais ou materiais, no caso, deve ser ajuizada em face da entidade estatal, não em face do agente público. Conforme conclusão do STF no julgamento do RE 327.904, "o agente não representa o Estado, ele é o Estado em ação", de modo que quem responde perante terceiros pelos danos materiais ou morais eventualmente causados "é a pessoa do Estado, é o poder público ou quem lhe faça as vezes".

Relembremos o teor do art. 37, § 6º, da CF/88:

> *Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:*
>
> *(...)*
>
> *§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

Assim, o Estado ao qual está vinculado o policiamento pode ser acionado judicialmente para responder pelo dano causado pelo órgão de segurança pública, vindo a responder objetivamente pelo prejuízo moral ou patrimonial causado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Responsabilidade por Omissão

17) Na teoria do risco administrativo, a responsabilidade estatal é do tipo objetiva, não havendo de se falar em excludentes de ilicitude.

Comentários:

A questão está **errada,** pois no risco administrativo, a responsabilidade do Estado pode ser afastada em determinadas situações, quando incidem excludentes de ilicitude (culpa exclusiva ou concorrente da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiros).

18) No caso de omissão do Estado, como regra, cabe ao pretenso lesado provar culpa do Poder Público.

Comentários:

A questão está **correta,** já que, no caso de omissão do Estado, sua responsabilidade civil é subjetiva, na modalidade culpa administrativa, cabendo ao pretenso lesado provar culpa do Poder Público (não precisa ser de um agente público específico), em decorrência da falta, atraso ou má prestação do serviço, que deveria ter prestado e que, se o houvesse, teria evitado o dano (ou seja, o nexo causal entre o dano e a omissão estatal).

19) Como regra, é possível a responsabilização civil estatal por atos legislativos.

Comentários:

A questão está **errada,** pois, como regra, é incabível a responsabilização civil do Estado por atos legislativos.

20) A responsabilidade civil objetiva do Estado, conforme prevista na Constituição Federal, não alcança todos os órgãos e entidades da Administração direta e indireta.

Comentários:

A questão está **correta,** pois as empresas estatais exploradoras de atividade econômica não estão abrangidas pela responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da CF/88 – sua responsabilidade é subjetiva, na modalidade culpa comum. Vejamos o teor do dispositivo mencionado:

> *Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

21) Na culpa exclusiva da vítima, a responsabilidade do Estado é parcialmente afastada.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **errada,** pois, na culpa exclusiva da vítima, a responsabilidade do Estado é integralmente afastada, já na culpa concorrente da vítima será parcialmente afastada.

Caso fortuito e força maior

22) A teoria do risco administrativo admite algumas hipóteses de exclusão da responsabilidade civil do Estado, sendo uma delas as hipóteses de caso fortuito ou força maior.

Comentários:

A questão está **correta,** pois a teoria do risco administrativo admite as seguintes hipóteses de exclusão da responsabilidade civil do Estado: a) caso fortuito ou força maior; b) culpa exclusiva da vítima; e c) fato exclusivo de terceiro.

23) Quando houver a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a responsabilidade civil do Estado poderá ser reduzida.

Comentários:

A questão está **errada,** pois na culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, a responsabilidade do Estado é integralmente afastada e, na culpa concorrente da vítima ou de terceiros, a responsabilidade do Estado é parcialmente afastada.

24) Uma grande enchente que ocorre anualmente em épocas de chuvas na cidade de Santo Inácio não pode ser considerada um caso de força maior, não havendo assim, excludente da responsabilidade do Estado.

Comentários:

A questão está **correta**. O caso fortuito ou a força maior são eventos humanos ou da natureza dos quais não se poderia prever ou evitar. No caso citado na alternativa, trata-se de um caso que ocorre anualmente, não havendo motivos para alegar a imprevisibilidade.

25) O caso fortuito ou força maior exclui a responsabilidade objetiva e subjetiva do Estado.

Comentários:

A questão está **errada,** pois o caso fortuito ou força maior exclui a responsabilidade objetiva, mas admite a responsabilização subjetiva em decorrência de omissão do Poder Público. Para José dos Santos Carvalho Filho, se o dano decorrer, em conjunto, da omissão culposa do Estado e do fato imprevisível, teremos as chamadas concausas, não se podendo falar, nesse caso, em excludente de responsabilidade. Assim, a responsabilidade do Estado não será afastada, mas apenas atenuada.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

26) A responsabilidade do Estado em consequência de fenômenos da natureza é sempre do tipo subjetiva.

Comentários:

A questão está **correta,** pois a responsabilidade do Estado em consequência de fenômenos da natureza é sempre do tipo subjetiva, necessitando a comprovação de omissão culposa do Estado.

Danos decorrentes de obra pública

27) Uma concessionária que explora rodovia estadual, no decorrer da execução das obras de duplicação da rodovia, acabou por não executar adequadamente as contenções das encostas. Em decorrência de uma tempestade 2 (dois) dias após o início das obras, houve um grande deslizamento de terra de uma encosta, possibilitando a ocorrência de acidentes entre os veículos que trafegavam pelo local no momento. Diante dessa situação, e considerando o que trata a Constituição Federal, a concessionária estadual responde, objetivamente, pelos danos causados, comprovado o nexo de causalidade com o ato dos representantes daquela empresa, que não executaram adequadamente as obras necessárias para evitar o incorrido.

Comentários:

A questão está **correta,** já que a responsabilidade civil das prestadoras de serviços públicos é objetiva. Entretanto, no caso de omissão, a responsabilidade extracontratual do Estado é subjetiva. Analisando a alternativa, é possível perceber que o texto diz que a obra não foi executada adequadamente, ou seja, trata-se da conduta "má execução da obra". Neste caso, a concessionária estadual responde, objetivamente, pelos danos causados, desde que seja comprovado o nexo de causalidade com o ato dos representantes daquela empresa, que não executaram adequadamente as obras necessárias para evitar o incorrido.

Responsabilidade por atos legislativos e jurisdicionais

28) Os atos da Administração Pública estão sujeitos a controle externo e interno. É correto afirmar que o Poder Judiciário exerce o controle interno da Administração Pública, podendo analisar tanto o mérito quanto a forma do ato administrativo.

Comentários:

A questão está **errada,** pois o Poder Judiciário exerce o controle externo, não interno, e não pode analisar o mérito administrativo.

29) Os atos da Administração Pública estão sujeitos a controle externo e interno. É correto afirmar que o Poder Judiciário exerce o controle externo da Administração Pública, podendo decidir sobre a legalidade do ato administrativo, mas não sobre o seu mérito – juízo de conveniência e oportunidade.

Comentários:

A questão está **correta,** já que o controle realizado pelo Poder Judiciário sobre os atos da Administração Pública é externo, exceto quando se tratar de atos do próprio Poder Judiciário no exercício de suas atribuições atípicas / administrativas. Nesse controle externo, o Poder Judiciário deve analisar

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

exclusivamente a legalidade ou legitimidade dos atos administrativos, não o mérito administrativo (juízo de oportunidade e conveniência).

30) É correto afirmar que o Poder Judiciário exerce o controle externo da Administração Pública, analisando o mérito, mas não a legalidade do ato administrativo.

Comentários:

A questão está **errada,** pois o controle externo realizado pelo Poder Judiciário não abrange o mérito administrativo, apenas a legalidade.

31) É finalidade do controle interno avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

Comentários:

A questão está **correta** e conforme art. 74, inciso I, da CF/88:

> *Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:*
>
> *I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;*

32) É finalidade do controle interno comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.

Comentários:

A questão está **correta** e conforme art. 74, inciso II, da CF/88:

> *Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:*
>
> *II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;*

33) É finalidade do controle interno apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional e apreciar as contas prestadas anualmente pelo Chefe do Executivo, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar do seu recebimento.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

A questão está **errada,** pois a apreciação de contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder Executivo é finalidade do controle externo, não interno. Vejamos o que preveem o art. 71, inciso I, e o art. 74, incisos IV, da CF/88:

> *Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:*
>
> *I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;*
>
> *(...)*
>
> *Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:*
>
> *(...)*
>
> *IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.*

34) Não constitui uma finalidade do controle interno exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.

Comentários:

A questão está **errada,** pois a questão apresenta sim uma finalidade do controle interno. Vejamos o art. 74, inciso III, da CF/88, que trata sobre o assunto:

> *Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:*
>
> *III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;*

35) Em regra, o Estado não responde civilmente pela atividade legislativa, uma vez que esta se insere no legítimo poder de império. Quando ocorrer atividade legislativa dentro dos parâmetros normais, ainda que traga obrigações ou restrinja direitos, não há que se falar em dever do Estado em indenizar.

Comentários:

A questão está **correta,** pois as atividades rotineiras do legislativo que estão dentro das normas e parâmetros legais não geram responsabilidade do Estado em indenizar terceiro que se sinta prejudicado com a ação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

36) Há três hipóteses onde o Estado poderá ser responsabilizado civilmente pelo exercício da atividade legislativa, são elas: edição de lei inconstitucional, edição de leis de efeitos abstratos e omissão legislativa.

Comentários:

A questão está **errada,** pois há três hipóteses onde o Estado poderá ser responsabilizado civilmente pelo exercício da atividade legislativa, são elas: edição de lei inconstitucional, edição de leis de efeitos CONCRETOS (e não abstratos como afirma a questão) e omissão legislativa.

37) É ilícito criar leis desconformes com a Constituição, motivo pelo qual o Estado poderá ser responsabilizado pela edição de leis inconstitucionais que gerarem prejuízos a terceiros.

Comentários:

A questão está **correta,** pois a Constituição Federal é o principal diploma do ordenamento jurídico. Dessa forma, o exercício da função legislativa só será legítimo quando realizado segundo as disposições constitucionais, não se admitindo em nosso ordenamento jurídico uma lei que não guarde sintonia com a Carta Política. Para existir o dever do Estado de indenizar é necessário que a lei seja declarada inconstitucional pelo órgão com competência para isso, por meio de controle concentrado, e que o dano efetivamente decorra da inconstitucionalidade da lei.

38) A omissão legislativa ocorre nos casos em que a Constituição fixa prazo para edição de uma norma e está não é feita.

Comentários:

A questão está **correta,** pois a omissão legislativa só deve ocorrer em situações estritas. José dos Santos Carvalho Filho defende que a responsabilidade por omissão legislativa deve ocorrer nos casos em que a Constituição fixar prazo para edição da norma. Ainda assim, se for editada medida provisória ou simplesmente apresentado o projeto de lei, não se pode responsabilizar o Estado por omissão, mesmo que o ato legislativo final só seja consolidado fora do prazo constitucional. Não ocorrendo a edição da norma, caberá ao Judiciário reconhecer a mora e, não sendo editada a lei em prazo razoável, poderia o Estado ser responsabilizado.

39) Não há que se falar em responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional onde ocorre condutas dolosas praticadas pelo juiz que causem prejuízo à parte ou a terceiros.

Comentários:

A questão está **errada,** pois conforme entendimento do STF, a responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais típicos pode ocorrer por: (a) erro judiciário, (b) prisão além do tempo fixado na sentença e (c) condutas dolosas praticadas pelo juiz que causem prejuízos à parte ou a terceiros.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

40) Ao contrário das leis de efeitos abstratos, as leis de efeitos concretos aplicam-se a destinatários certos, atingindo diretamente a órbita individual de pessoas definidas, situação análoga aos atos administrativos.

Comentários:

A questão está **correta,** pois uma lei de efeitos concretos é lei em sentido formal, uma vez que segue o rito legislativo próprio, sendo editada pelo Poder Legislativo. Porém, não possui generalidade e abstração. Dessa forma, não pode ser considerada lei em sentido material. Assim, as leis de efeitos concretos aplicam-se a destinatários certos, atingindo diretamente a órbita individual de pessoas definidas, situação análoga aos atos administrativos.

41) A Constituição Federal reconhece como direito individual, a indenização para o condenado por erro judiciário ou que ficar preso além do tempo fixado na sentença.

Comentários:

A questão está **correta** e de acordo com o art. 5º, LXXV, da CF/88:

> *Art. 5°, LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;*

42) Cabe indenização por prisões temporárias ou preventivas determinadas em regular processo criminal, quando ao final do processo, o réu for absolvido.

Comentários:

A questão está **errada,** pois o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que não cabe indenização por prisões temporárias ou preventivas determinadas em regular processo criminal, pelo simples fato de o réu ser absolvido ao final do processo.

> *EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado.* ***Prisões cautelares determinadas no curso de regular processo criminal. Posterior absolvição do réu pelo júri popular*** *[...]. 1. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não restaram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado,* ***haja vista que o processo criminal e as prisões temporária e preventiva a que foi submetido o ora agravante foram regulares e se justificaram pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não caracterizando erro judiciário a posterior absolvição do réu pelo júri popular.*** *Incidência da Súmula no 279/STF. 2. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição* ***não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico.*** *3. Agravo regimental não provido.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

43) Quando o magistrado, dolosamente ou mediante fraude, causar prejuízos à parte ou a terceiros, ou ainda quando recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte, será ele responsabilizado de forma objetiva.

Comentários:

A questão está **errada,** pois, na situação citada, a responsabilidade objetiva será do Estado, e não do magistrado como afirma o item, cabendo a ação de regresso contra o juiz.

44) Em caso de suicídio de um detento, a responsabilidade do Estado é subjetiva.

Comentários:

A questão está **errada,** pois no caso de danos a pessoas sob a guarda/custódia do Poder Público (por exemplo, presidiários), a responsabilidade do Estado é objetiva (e não subjetiva como afirma a questão), ainda que o dano não tenha sido provocado por uma atuação direta de um agente público, ou ainda, mesmo em caso de omissão do Estado, em razão de seu dever de custódia. Precedente do STF no mesmo sentido:

> *"O Estado tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia, atraindo, então, a responsabilidade civil objetiva, em razão de sua conduta omissiva, motivo pelo qual é devida a indenização decorrente da morte do detento, ainda que em caso de suicídio".*

45) É possível que o Estado seja responsabilizado por danos causados a particulares decorrentes de lei declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário.

Comentários:

A questão está **correta,** pois, em regra, em decorrência dos atos praticados no exercício da função típica do Poder Legislativo ou do Judiciário, não cabe responsabilização civil do Estado. Como exceção, é possível a responsabilização do Estado em virtude de danos causados por lei de efeitos concretos ou de lei com inconstitucionalidade declarada pelo STF.

46) Apesar não estar expressamente prevista na Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado por danos nucleares é objetiva e independe da existência de culpa.

Comentários:

A questão está **errada**. O Estado responde por danos nucleares objetivamente aplicando-se, nesta hipótese, a teoria do risco integral. A questão está incorreta, pois a responsabilidade objetiva do Estado está expressamente prevista no art. 21, inciso XXIII, alínea "d", da CF/88:

> *Art. 21. Compete à União:*
>
> *(...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:

(...)

d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa;

47) No caso de omissão estatal, sua responsabilidade é subjetiva, bastando que haja nexo causal entre o dano e a omissão do Estado.

Comentários:

A questão está **correta,** pois no caso de omissão do Estado, sua responsabilidade civil é subjetiva. Cabe assim ao pretenso lesado provar culpa do Poder Público (não precisa ser de um agente público específico), em decorrência da falta, atraso ou má execução do serviço que deveria ter prestado e que, se o houvesse, teria evitado o dano.

48) Não se admite a responsabilização civil do Estado por ato cometido pelo Poder Judiciário no exercício de sua função típica.

Comentários:

A questão está **errada,** pois admite-se a responsabilização civil do Estado por ato cometido pelo Poder Judiciário no exercício de sua função típica (erro judiciário, prisão além do tempo, juiz proceder com dolo ou fraude e juiz recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva tomar).

Ações de reparação de dano e regressiva

49) Segundo entendimento do STF, a ação de reparação de dano deve ser movida pelo particular em desfavor da Administração, e não do agente público que causou o dano, que poderá figurar com litisconsórcio passivo.

Comentários:

A questão está **errada,** pois, segundo jurisprudência do STF, como regra, o polo passivo da ação de indenização movida pelo particular é a pessoa jurídica (art. 37, § 6º, da CF/88), e não o agente público, que tampouco poderá figurar em conjunto com a pessoa jurídica na posição de litisconsorte.

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

50) A legitimidade para ajuizar a ação regressiva é imprescritível e transmite-se aos herdeiros do agente público causador do dano, até o limite do patrimônio transferido.

Comentários:

A questão está **correta** e incide no caso a regra do art. 37, § 5º da CF/88, segundo a qual "a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento". Por ser uma ação de natureza cível (indenizatória), a ação regressiva transmite-se aos sucessores (herdeiros) do agente causador do dano, os quais ficarão responsáveis por promover a reparação mesmo após a morte do agente. O limite até o qual os sucessores responderão é o valor do patrimônio transferido, como herança, pelo agente público falecido.

> *Art, 37, § 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.*

51) Conforme previsto na Lei nº 9.494/97, a ação de reparação contra a Administração se sujeita ao prazo de prescrição de 3 (três) anos.

Comentários:

A questão está **errada,** pois conforme previsto no art. 1° - C da lei nº 9.494/97, a ação de reparação contra a Administração se sujeita ao prazo de prescrição de cinco anos, e não de 3 (três) anos.

> *Art. 1° - C. Prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.*

52) As empresas estatais exploradoras de atividade econômica não estão abrangidas pela responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da CF/88.

Comentários:

A questão está **correta**. Para o art. 37, § 6º, da CF/88, o que importa é que sejam pessoas jurídicas "prestadoras de serviços públicos". Assim, as empresas estatais exploradoras de atividade econômica não estão abrangidas pela responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da CF/88, pois sua responsabilidade é subjetiva, na modalidade culpa comum.

53) Somente haverá o direito de regresso do Estado caso se comprove o dolo específico na conduta do agente público.

Comentários:

A questão está **errada,** pois, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, o direito de regresso do Estado existe em caso de dolo ou culpa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

54) É irrelevante a licitude ou ilicitude do ato lesivo para configurar a responsabilidade civil do Estado. Ainda que, em regra, os danos indenizáveis sejam derivados de condutas contrárias ao ordenamento jurídico, há situações em que a administração pública atua em conformidade com o direito e, ainda assim, deverá indenizar o particular.

Comentários:

A questão está **correta**. Para configurar a responsabilidade civil do Estado, o agente causador de prejuízos a terceiros deve ter agido na qualidade de agente público, sendo irrelevante o fato de ele atuar dentro, fora ou além de sua competência, ou se o ato foi culposo ou doloso. A atuação do agente, legal ou ilegal, é imputada ao órgão ou entidade cujos quadros ele integra.

55) Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil objetiva do Estado alcança todas as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado que integrem a administração pública, inclusive os delegatários de serviço público, relativamente a usuários e não usuários do serviço.

Comentários:

A questão está **errada**. A responsabilidade civil objetiva alcança (i) todas as pessoas jurídicas de direito público e (ii) as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, mas não as pessoas jurídicas de direito privado exploradoras de atividade econômica. Portanto, a responsabilidade civil objetiva não é atribuída a "todas" as pessoas jurídicas de direito privado que integrem a administração pública, como afirma a questão, o que a torna incorreta.

56) É incorreto dizer que pela teoria da culpa do serviço, eventual falha é imputada pessoalmente ao funcionário culpado, isentando o Estado da responsabilidade pelo dano causado.

Comentários:

A questão está **correta,** pois, com o advento da teoria da *faute du service*, ou da culpa do serviço, ou ainda, da culpa administrativa, buscou-se desvincular a responsabilidade do Estado da ideia de culpa do agente estatal. Assim, eventual falha no serviço público é imputada à própria Administração, e não ao funcionário culpado.

57) Na teoria da culpa administrativa, a responsabilidade estatal é do tipo objetiva e ocorre quando há nexo de causalidade entre a ação do agente público e o dano, podendo ser afastada em determinadas situações.

Comentários:

A questão está **errada,** pois, na teoria da culpa administrativa, a responsabilidade estatal seria do tipo subjetiva e ocorre quando constatada culpa do Estado (não do agente público como afirma a questão) nos

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

casos de falta ou má qualidade do serviço. A questão trata, na verdade, da teoria do risco administrativo, na qual a responsabilidade estatal seria do tipo objetiva, ocorrendo quando há nexo de causalidade entre a ação do agente público e o dano, podendo ser afastada em determinadas situações (excludentes de responsabilidade).

58) A teoria que impera atualmente no direito administrativo para a responsabilidade civil do Estado é a do risco integral, segundo a qual a comprovação do ato, do dano e do nexo causal é suficiente para determinar a condenação do Estado. Entretanto, tal teoria reconhece a existência de excludentes ao dever de indenizar.

Comentários:

A questão está **errada**. A teoria que impera atualmente no direito administrativo para a responsabilidade civil do Estado é a teoria do risco administrativo, e não do risco integral como afirma a questão. Segundo a teoria o risco administrativo, a comprovação do ato, do dano e do nexo causal é suficiente para determinar a condenação do Estado. Entretanto, tal teoria reconhece a existência de excludentes ao dever de indenizar. A teoria do risco integral, por sua vez, obriga o Estado a reparar todo e qualquer dano, não admitindo excludentes de responsabilidade. No nosso ordenamento jurídico, a teoria do risco integral só é aplicada em hipóteses restritas, como exceção, quais sejam: danos nucleares, danos ambientais e ataques terroristas a aeronaves brasileiras.

59) Se houver eventual morte da vítima, em consequência de atropelamento ocasionado pelo motorista da prefeitura que dirigia o caminhão de coleta de lixo, a indenização deverá cobrir os custos de sepultamento, bem como a prestação alimentícia devida pela a quem o falecido devia, durante o período apurado de expectativa de vida.

Comentários:

A questão está **correta**, sendo autoexplicativa.

60) A indenização de terceiro lesado pelo Estado pode ocorrer de forma amigável ou por meio de ação judicial movida pelo terceiro prejudicado contra o agente público que gerou a lesão.

Comentários:

A questão está **errada,** pois a ação judicial movida pelo terceiro prejudicado deverá ser feita contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público. Ou seja, o particular lesionado deve propor a ação contra a Administração Pública e não contra o agente causador do dano.

61) O valor da reparação do dano causado a terceiro pelo Estado deve abranger o que a vítima efetivamente perdeu e o que gastou para obter o ressarcimento, inclusive lucros cessantes.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

A questão está **correta,** pois os lucros cessantes (valores que a vítima deixou de ganhar em consequência direta do ato lesivo causado pelo agente) também devem abranger o valor da indenização da vítima.

62) O Estado, diante de sua responsabilidade objetiva, não poderá mover seu direito de regresso contra o agente causador de dano nos casos de dolo ou culpa.

Comentários:

A questão está **errada**, uma vez que vai de encontro ao disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

> *Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.*

63) O direito de regresso movido pelo Estado contra o servidor poderá ser exercido independentemente do resultado da ação de reparação do dano causado movido por terceiro lesado contra o Estado.

Comentários:

A questão está **errada,** pois existem dois pressupostos para que a Administração possa ingressar com a ação regressiva: a) ter sido condenada a indenizar a vítima pelo dano; e b) que tenha havido culpa ou dolo por parte do agente cuja atuação ocasionou o dano.

Responsabilidade administrativa, civil e penal do agente público

64) A responsabilidade objetiva da Administração pode ser afastada sob alegação de ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Comentários:

A questão está **correta.** As excludentes de responsabilidade são situações que rompem o nexo causal e podem excluir a responsabilidade (tanto a objetiva quanto a subjetiva) do Estado. São <u>excludentes de responsabilidade</u> as hipóteses de caso fortuito ou força maior e de fato exclusivo de terceiros.

65) Havendo culpa exclusiva da vítima, ficará excluída a responsabilidade do Estado.

Comentários:

A questão está **correta.** As excludentes de responsabilidade são situações que rompem o nexo causal e podem excluir a responsabilidade (tanto a objetiva quanto a subjetiva) do Estado. Na <u>culpa exclusiva da vítima</u>, a responsabilidade do Estado é integralmente afastada e, na <u>culpa concorrente da vítima</u>,

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

parcialmente afastada. São também excludentes de responsabilidade as hipóteses de caso fortuito ou força maior e de fato exclusivo de terceiros. Portanto, todas as afirmativas estão corretas.

66) O Estado não será civilmente responsável pelos danos causados por seus agentes sempre que estes estiverem amparados por causa excludente de ilicitude penal.

Comentários:

A questão está **errada,** considerando a independência das instâncias penal, civil e administrativa, podemos dizer que, mesmo que incida uma causa excludente de ilicitude penal, a conduta do agente pode gerar consequências na via administrativa. Ou seja, mesmo nessas circunstâncias, é possível que o Estado seja civilmente responsável por eventuais danos causados por seus agentes, o que torna a questão incorreta.

67) Mesmo nos casos em que houver dano causado por funcionário público putativo, o Estado responderá civilmente perante particulares de boa-fé.

Comentários:

A questão está **correta.** O agente putativo é aquele que desempenha uma atividade pública na presunção de que há legitimidade, embora não tenha havido a investidura dentro do procedimento legalmente exigido. Como exemplo, temos uma pessoa que pratica vários atos de administração tendo sido admitido sem aprovação em concurso público. O fato é que atos praticados por agente putativo é considerado válido perante terceiros de boa-fé, uma vez que, para o administrado, o ato tem aparência de ser legal. Logo, haverá responsabilidade civil do Estado, seja pelo ato do agente putativo ou pelo agente necessário, o que torna a questão incorreta.

68) As empresas prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável exclusivamente no caso de dolo.

Comentários:

A questão está **errada**. As empresas prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, de acordo com o art. 37, § 6º, da CF/88, e não exclusivamente no caso de dolo como afirma a questão.

69) A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos abrange os danos morais e materiais.

Comentários:

A questão está **correta,** já que a responsabilidade civil do Estado consiste no dever de compensar os danos materiais e morais sofridos por terceiros em virtude de ação ou omissão imputável ao Estado. Dessa forma,

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

se um motorista da prefeitura proferir várias frases racistas contra um taxista e posteriormente bater com o veículo oficial que dirigia contra o veículo que o taxista usa para trabalhar, a indenização deverá cobrir o prejuízo material (como o custo de reparação do veículo), os gastos realizados para obter o direito (como os custos do advogado), os meses em que o taxista ficar impossibilitado de trabalhar (lucros cessantes) e os danos morais sofridos pelo taxista.

70) É objetiva a responsabilidade do agente público em exercício que, por ato doloso, cause danos a terceiros.

Comentários:

A questão está **errada**, pois a responsabilidade dos agentes é do tipo subjetiva, ou seja, depende da comprovação de dolo ou culpa. A responsabilidade estatal, por sua vez, é do tipo objetiva, e independe da comprovação desses requisitos.

...

Forte abraço!

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Túlio Lages

Face: www.facebook.com/proftuliolages

Insta: www.instagram.com/proftuliolages

YouTube: youtube.com/proftuliolages

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.